

0023889-11.2017.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... condenações por crimes como furto e tráfico de entorpecentes (processo nº 0041778-66.2003 - fls. 133/134; processo nº 0059708-87.2009 - fls. 135/136; processo nº 685/2000 - fls. 212; processo nº 224/2000 - fls. 212; processo nº 273/2002 - fls. 213; processo nº 786/2000 - fls. 213). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0023889-11.2017.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 869/2017 - 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 7414/2017 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vandir Silvio Teotônio

Vítima:

Rozemilda Domingos Lourenço

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP

Local: São José do Rio Preto/SP Art. 155 "caput" do(a) CP Art. 155 "caput" do(a) CP 8 ANOS

Justiça Gratuita

Aos 26/09/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DR. ANDRÉ LUÍS DE SOUZA. Presente o réu Vandir Silvio Teotônio, acompanhado de suas d. Defensoras constituídas, DRA. MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI, OAB 272.170/SP e da DRA. LARA CAROLINE DE ALMEIDA GONÇALVES, OAB 418.701/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida uma testemunha, Luiz Fernando Franchetti, bem como o réu foi interrogado,

através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Rozemilda D. Lourenço, ausente, manifestada pela acusação. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VANDIR SILVIO TEOTÔNIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 30 de junho de 2017, por volta das 04h30min, na Lanchonete Vitória, situada na Avenida Cenobelino de Barros Serra, 1.025, no Parque Industrial, nesta cidade, o réu, vulgo Fioti, subtraiu para si uma carteira contendo documentos pessoais e R\$ 200,00 em dinheiro, pertencentes à R.D.L. Acostado os autos: auto de reconhecimento fotográfico (fls. 10/12) A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2019 (fls. 111/112). O réu foi citado por edital (fls. 129). Como não constituiu defensor e apresentou resposta à acusação, no dia 20 de novembro de 2019, foi determinada a suspensão do feito e do decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP (fls. 142/143). Posteriormente, no dia 26 de agosto de 2021, o réu constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (fls. 155/157). O réu foi citado pessoalmente (fls. 160). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu não foi encontrado na fase policial (fls. 101/102). Em juízo confessou os fatos. Disse que na época era usuário de drogas e furtou a carteira para adquirir mais drogas. Esta arrependido, e tratando o vício. A vítima, na fase policial (fls. 38/39), declarou que é proprietária de uma lanchonete chamada "Vitória", na avenida Cenobelino de Barros Serra, número 1025, nesta. No dia 30/06/2017, um indivíduo de vulgo "Fioti", já conhecido da vítima, adentrou na lanchonete e solicitou uma bebida. Enquanto a vítima pegava a bebida, o réu subtraiu a carteira dela e deixou o local. Na delegacia, reconheceu fotograficamente o réu como o autor do crime. Informa que após os fatos o réu passou defronte à lanchonete fazendo gestos intimidatórios. Teve um prejuízo de cerca de R\$ 300,00 como consequência do furto, tendo em vista os novos documentos que teve de providenciar, bem como pelos cerca de R\$ 200,00 que tinha na carteira. O investigador de polícia Luiz Fernando, na fase policial (fls. 07/09), bem como em juízo, informou que, tendo em vista que o autor do delito era conhecido pela vítima, efetuou pesquisas nos sistemas policiais sobre um indivíduo de vulgo "Fioti", localizando os registros do réu, Vandir Silvio Teotônio. A vítima compareceu à delegacia e reconheceu fotograficamente o réu como a pessoa que subtraiu sua carteira. Eis a prova colhida. A narrativa da vítima, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias do crime. Aproveitando de seu momento de descuido, o réu lhe subtraiu a carteira. Materialidade e autorias foram comprovadas, posto que o furtador já era conhecido da vítima, tratando-se de morador de rua que frequentava aquele bairro. Na delegacia, a vítima reconheceu fotograficamente o réu como o autor do crime. Assim, as provas orais colhidas corroboram a confissão do réu, tornando incontestes autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em 06 condenações por crimes como furto e tráfico de entorpecentes (processo nº 0041778-66.2003 - fls. 133/134; processo nº 0059708-87.2009 - fls. 135/136; processo nº 685/2000 - fls. 212; processo nº 224/2000 - fls. 212; processo nº 273/2002 - fls. 213; processo nº 786/2000 - fls. 213). Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência específica, consistente em 05 condenações por furto (processo nº 0072763-03.2012 - fls. 136/137; processo nº 0062938-06.2010 - fls. 130; processo nº 0013423-94.2013 - fls. 131; processo nº 0015560-25.2008 -

fls. 131/132; processo nº 0017195-02.2012 - fls. 132). Presente a atenuante da confissão, fica parcialmente compensada com as reincidência, aumentando a pena em 1/3, totalizando 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Em que pesem as circunstâncias judiciais negativas e a multirreincidência, verifico que os processos caracterizadores dos antecedentes e da reincidência são muito antigos, fora o presente feito, que data de 05 anos, os demais são todos superiores a 10 anos. Noto ainda que o réu confessou o fato, colaborando com a instrução processual. Além disso, declarou estar em tratamento médico para a drogadição. Assim, a sua prisão neste momento em nada colaboraria a sua ressocialização. Desta forma, excepcionalmente, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Fixo a indenização da vítima no valor de R\$ 200,00, devidamente atualizado e com os juros legais. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu VANDIR SILVIO TEOTÔNIO às penas de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.